

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

PHẦN I Thông Tin Về Tài Sản

1. Tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Xe tải pickup cabin kép nhãn hiệu FORD, số loại: RANGER, biển số 60C-466.09, số khung FF60KW932291, số máy YN2QW932291, màu đỏ cam, 05 chỗ ngồi, dung tích 1996 cm³ theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 088984 do Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/02/2019.

Lưu ý:

- Tài sản đã qua sử dụng, bị hao mòn theo thời gian, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam bàn giao tài sản, hồ sơ pháp lý theo hiện trạng thực tế và theo phương thức có sao bán vậy;

- Đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. Trước ngày mở phiên đấu giá, nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và/hoặc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó. Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác.

2. Giá khởi điểm: 487.620.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí ... liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Tên địa chỉ của Người có tài sản đấu giá và Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

3.1. Người có tài sản đấu giá: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCOMBANK).**

3.2. Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

3.3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: **CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP**

3.4. Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Số 01, Đường số 22, Linh Đồng, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

5.1. Thời gian xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025.

5.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Số 01, Đường số 22, Linh Đồng, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025.

6.2. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: **100.000 đồng** (Một trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ.

6.3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, có đủ khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá tài sản, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

6.4. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp, Địa chỉ: Số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

6.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp trực tiếp tại địa điểm đăng ký tham gia đấu giá.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Tiền đặt trước (20% giá khởi điểm): **97.524.000 đồng** (Chín mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

7.2. Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025.

7.3. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng phương thức chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất của Công ty Đầu Giá hợp danh Minh Pháp trong thời hạn nộp tiền đặt trước, thông tin chi tiết như sau :

Chủ tài khoản : Công ty đầu giá hợp danh Minh Pháp

Số tài khoản : 106000508135

Mở tại : Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định
– Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ

Nội dung : « Tên người đăng ký tham gia đấu giá» nộp tiền đặt trước đấu giá xe tải 60C-466.09.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

8.1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 13/03/2025.

8.2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.3. Bước giá: **2.000.000 đồng** (Hai triệu đồng).

PHẦN II

Cách Thức Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

1.1. Đối tượng tham gia đấu giá tài sản: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

1.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

1.3. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

2.1. Cá nhân, tổ chức liên hệ tại: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp – Số 151 Trần Huy liệu, phường 8, quận Phú Nhuận để mua hồ sơ và đăng ký. Đồng thời yêu cầu cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tài sản và quy định về đấu giá tài sản trong trường hợp thấy cần thiết.

2.2. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp đủ các hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại mục 7, mục 8 phần I Quy chế này.

2.3. Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước phải đóng trong thời hạn theo quy định nêu tại mục 6, mục 7, mục 8 phần I Quy chế này.

3. Hồ sơ đăng ký:

3.1. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).
- Các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân: Căn cước/Căn cước công dân (bản sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự phải có giấy ủy quyền, Căn cước/Căn cước công dân người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập phải có đầy đủ nội dung được ủy quyền và xác nhận theo quy định của pháp luật.

3.2. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp ký thay phải kèm theo giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật.
- 01 bản sao y hoặc bản photo có mang bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký kinh doanh (trừ tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ... và một số tổ chức không có đăng ký kinh doanh do không thuộc đối tượng điều chỉnh của việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh).
- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định.
- Giấy ủy quyền (do Người đại diện theo pháp luật ký tên) hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ, Căn cước/Căn cước công dân của người được ủy quyền (sao y).

4. Thủ tục tham gia đấu giá:

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ theo quy định tại mục 9.1 Phần I của Quy chế này và mang theo bản chính Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, bản chính giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự phiên đấu giá).

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá **không được** nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó;

hoặc nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

5. Xử lý tiền đặt trước, điều chỉnh thông tin người đăng ký:

5.1. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

5.2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu giá cho người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5.3. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.4. Người tham gia đấu giá được quyền rút lại hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Các trường hợp điều chỉnh hoặc xin rút lại tiền đặt trước sau thời hạn này sẽ không được giải quyết.

5.5. Trong trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được trừ vào giá trúng đấu giá; và ngược lại, nếu không mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời gian tối đa là 03 ngày (ba ngày) làm việc sau khi kết thúc phiên đấu giá và không tính lãi suất (phí chuyển tiền người nhận chịu).

5.6. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:
 - Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ 02 người trở lên đối với cùng 01 tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

d) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá.

5.7. Tiền đặt trước quy định tại mục 5.6 Phần II Quy chế này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

6. Một số điều cần lưu ý:

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Nội quy phòng đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

PHẦN III

Thực Hiện Đấu Giá

1. Tham gia đấu giá: Trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- 1.1. Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- 1.2. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất bước giá;
- 1.3. Thời gian tối đa giữa các lần trả giá là **30 giây**;
- 1.4. Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- 1.5. Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

2. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá:

2.1. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

2.2. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người

trúng đầu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đầu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đầu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đầu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đầu giá thì phiên đầu giá không thành.

3. Truất quyền tham gia đầu giá

3.1. Tại phiên đầu giá, Đầu giá viên điều hành phiên đầu giá có quyền truất quyền tham gia đầu giá của người tham gia phiên đầu giá nếu người tham gia đầu giá có các hành vi sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đầu giá, tham gia phiên đầu giá;
- Thông đồng, móc nối với đầu giá viên, tổ chức hành nghề đầu giá tài sản, người có tài sản đầu giá, người tham gia đầu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đầu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đầu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đầu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đầu giá viên, người tham gia đầu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đầu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đầu giá của người tham gia đầu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đầu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đầu giá của từ hai người tham gia đầu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đầu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đầu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đầu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đầu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đầu giá viên công bố người trúng đầu giá.

3.2. Người tham gia đầu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đầu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đầu giá

4.1. Người trúng đầu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đầu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đầu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đầu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đầu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đầu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đầu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

4.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

5. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp một người nêu trên chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

PHẦN IV

Thanh Toán Tiền, Giao Nhận Tài Sản Và Thủ Tục Pháp Lý Chuyển Quyền Trong Trường Hợp Đấu Giá Thành Công

1. Thời hạn thanh toán:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá người trúng đấu giá thanh toán 100% của giá trị tài sản trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước đã chuyển vào tài khoản của Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp).

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, không nhận Tài sản hoặc từ chối mua tài sản hoặc không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc người mua không thể thanh toán đủ số tiền mua trúng đấu giá trong thời gian quy định thì xem như **“từ chối mua tài sản”**.

Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (Áp dụng theo Khoản 5 Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 sửa đổi năm 2024).

2. Phương thức thanh toán:

Người trúng đấu giá phải thanh toán 100% giá trị tài sản trúng đấu giá vào tài khoản của Công ty Đầu giá hợp danh Minh Pháp (sau khi trừ tiền đặt trước đã nộp vào tài khoản Công ty Đầu giá hợp danh Minh Pháp), thông tin chi tiết như sau:

- Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp
- Số tài khoản : 106000508135
- Tại : Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định – Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ.

3. Giao nhận tài sản:

Thời hạn bàn giao tài sản:

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ 100% giá trị tài sản trúng đấu giá Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam tiến hành bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cam kết bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá theo đúng hiện trạng.

Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

Phương thức giao tài sản: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá kèm theo hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá. Việc bàn giao tài sản phải được lập thành văn bản giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và người trúng đấu giá.

4. Trách nhiệm tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác:

Trách nhiệm pháp lý: Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

Trách nhiệm tiếp nhận tài sản: Người trúng đấu giá tự chịu các khoản chi phí về tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh liên quan đến tài sản đấu giá khi tiếp nhận tài sản (nếu có).

Các loại thuế và thuế suất của từng loại thuế liên quan đến tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, thuế suất theo quy định của pháp luật.

PHẦN V

Phạm vi áp dụng

1. Quy chế cuộc đấu giá này chỉ áp dụng đối với phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 589/24/HĐ-DVĐG ngày 23/12/2024 và Hợp đồng sửa đổi thứ hai ngày 06/03/2025 giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia đấu giá tài sản còn phải tuân thủ các quy định tại Nội quy phòng đấu giá, Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định của pháp luật khác liên quan.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Đặng Thái Sơn